



P U T U S A N
Nomor 104/PID/2026/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : JAULIN ALIAS JAULI BIN LA WAHO |
| 2. Tempat lahir | : Wakadia |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun/6 Agustus 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Wakadia Kec. Watopute Kab. Muna |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun. |

Terdakwa Jaulin Alias Jauli Bin La Waho ditangkap pada tanggal 2 Desember 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/08/XII/RES.1.13/2025/Reskrim Sek tanggal 02 Desember 2025; dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2025 sampai dengan tanggal 21 Desember 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2026 sampai dengan tanggal 17 Februari 2026;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 18 Februari 2026 sampai dengan tanggal 19 Maret 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2026 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2026 sampai dengan tanggal 30 Mei 2026;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Mei 2026 sampai dengan tanggal 10 Juni 2026;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Juni 2026 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2026;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum La Ode Muhamad Fajar Indasa, S.H Advokat, tergabung pada Lembaga Bantuan Hukum Pemerhati Keadilan dan Hak Asasi

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 104/PID/2026/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia (LBH PEKHAM) berkantor di Jalan Bunga Kamboja, Kel. Raha III, Kec.Katobu, Kab.Muna berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SK/2026/PN Rah, tanggal 4 Maret 2026;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan, karena didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

- Kesatu, **Pasal 308 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**
Atau;
- Kedua, **Pasal 521 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 104/PID/2026/PT KDI tanggal 25 Mei 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 104/PID/2026/PT KDI tanggal 25 Mei 2026 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/PID/2026/PT KDI tanggal 25 Mei 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAULIN Alias JAULI Bin LA WAHO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai suatu barang yang gedung atau seluruhnya milik orang lain, terhadap motor Saksi Korban FARDEN PUTRA ALWAGE Alias FARDEN Bin LA WAGE dan motor Saksi Korban LA WAGE Bin LA HAMUSA* " sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAULIN Alias JAULI Bin LA WAHO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti:

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 104/PID/2026/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Nomor Polisi DT 5250 OD, Tipe SE88 warna merah yang seluruhnya terbakar;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Nomor Polisi DT 6951 IE, Tipe G2E02R21L0 M/T warna hitam yang sadel belakang dan spak bor belakang terbakar

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) warna biru dengan Nomor V-01364293. Nama Pemilik SERLIN;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor 06170701.H. Nomor Registrasi DT 5250 OD. Merek Yamaha. Tipe SE88. Nama Pemilik SERLIN;

Dikembalikan seluruhnya kepada Saksi Korban FARDEN PUTRA ALWAGE Alias FARDEN Bin LA WAGE.

- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) warna Hitam Abu-abu dengan Nomor M-02927258. Nama Pemilik ALFIN;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor 12819047. Nomor Registrasi DT 6951 IE. Merek Honda. Tipe G2E02R21L0 M/T. Nama Pemilik ALFIN;

Dikembalikan seluruhnya kepada Saksi Korban LA WAGE Bin LA HAMUSA

4. Menetapkan agar Terdakwa JAULIN Alias JAULI Bin LA WAHO membayar biaya perkara Sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 26/Pid.B/2026/PN Rah tanggal 6 Mei 2026 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jaulin Alias Jauli Bin La Waho** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menimbulkan kebakaran, oleh karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Jaulin Alias Jauli Bin La Waho** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 104/PID/2026/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Nomor Polisi DT 5250 OD, Tipe SE88 warna merah yang seluruhnya terbakar;
- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) warna biru dengan Nomor V-01364293. Nama Pemilik SERLIN;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor 06170701.H. Nomor Registrasi DT 5250 OD. Merek Yamaha. Tipe SE88. Nama Pemilik SERLIN

Dikembalikan kepada Sdr. Farden Putra Alwage Alias Farden Bin La Wage;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Nomor Polisi DT 6951 IE, Tipe G2E02R21L0 M/T warna hitam yang sadel belakang dan spak bor belakang terbakar;
- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) warna Hitam Abu-abu dengan Nomor M-02927258. Nama Pemilik Alfin;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor 12819047. Nomor Registrasi DT 6951 IE. Merek Honda. Tipe G2E02R21L0 M/T. Nama Pemilik Alfin;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. La Wage Bin La Hamusa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca Akta permohonan banding elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2026, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 26/Pid.B/ 2025/PN Rah tanggal 6 Mei 2026;

Membaca relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2026 permintaan banding tersebut, diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Mei 2026;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Mei 2026, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha,

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 104/PID/2026/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2026 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2026;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Raha dalam Putusan Nomor 26/Pid.B/2026/PN Rah tanggal 6 Mei 2026 telah keliru dalam menerapkan hukum (error in application of law), khususnya dalam menafsirkan unsur “bahaya umum” sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dimana Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti melakukan pembakaran yang membahayakan keamanan umum bagi barang, namun penerapan pasal tersebut tidak tepat karena hanya didasarkan pada cara perbuatan dilakukan, tanpa mempertimbangkan secara utuh objek yang diserang, tujuan perbuatan, akibat yang ditimbulkan, dan kepentingan hukum yang dilindungi oleh norma tersebut;

Pasal 308 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 merupakan delik terhadap keamanan umum yang mensyaratkan adanya bahaya yang bersifat luas dan mengancam kepentingan publik. Sementara fakta persidangan menunjukkan bahwa pembakaran yang dilakukan terdakwa hanya ditujukan terhadap 2 (dua) unit sepeda motor, dilakukan secara terarah dengan motif balas dendam, serta tidak menimbulkan kebakaran yang meluas maupun ancaman terhadap masyarakat umum atau fasilitas publik;

Dengan demikian, unsur “bahaya umum” tidak terbukti secara sempurna, oleh karena itu perbuatan Terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan atau penghancuran barang milik perseorangan sebagaimana Pasal 521 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sesuai dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 104/PID/2026/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 26/Pid.B/2026/PN Rah tanggal 6 Mei 2026, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa alasan pokok keberatan Penuntut Umum adalah bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menerapkan Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di dalam putusannya, karena perbuatan Terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana Pasal 521 ayat (1) KUHP karena menurut Penuntut Umum objek yang dirusak hanya berupa barang milik perseorangan dan tidak menimbulkan bahaya umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena penentuan kualifikasi tindak pidana tidak semata-mata ditentukan oleh kepemilikan objek yang menjadi sasaran perbuatan, melainkan harus memperhatikan cara perbuatan dilakukan, sifat perbuatan, serta potensi bahaya yang ditimbulkan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh ketentuan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur utama dalam Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah adanya perbuatan yang mengakibatkan kebakaran yang membahayakan keamanan umum bagi barang, yang penilaiannya tidak mensyaratkan harus telah terjadi kebakaran besar, meluas, atau menimbulkan kerugian terhadap masyarakat secara aktual, melainkan cukup apabila dari sifat dan keadaan konkret perbuatan tersebut secara objektif terdapat potensi membahayakan keamanan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dengan sengaja melakukan pembakaran terhadap 2 (dua) unit sepeda motor menggunakan api terbuka, yang secara alamiah merupakan sarana yang memiliki daya rambat dan potensi tidak terkendali, meskipun pembakaran tersebut pada akhirnya tidak menimbulkan kerusakan terhadap rumah warga maupun fasilitas umum, keadaan tersebut tidak serta merta menghilangkan sifat membahayakan dari perbuatan tersebut;

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 104/PID/2026/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang terlebih dahulu memindahkan salah satu kendaraan sebelum dibakar sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum justru menunjukkan adanya kesadaran Terdakwa terhadap kemungkinan timbulnya akibat yang lebih luas dari penggunaan api tersebut, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai alasan yang meniadakan unsur bahaya terhadap keamanan umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan alasan Penuntut Umum yang menitikberatkan pada motif balas dendam dan kepemilikan barang sebagai dasar penerapan Pasal 521 ayat (1), karena motif pelaku bukanlah unsur penentu dalam membedakan delik terhadap keamanan umum dengan delik terhadap harta benda, melainkan yang lebih menentukan adalah karakter perbuatan dan risiko hukum yang melekat pada tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi unsur Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah mencerminkan penerapan hukum yang tepat dan tidak ditemukan adanya kekeliruan penerapan hukum sebagaimana didalilkan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan banding Penuntut Umum tidak cukup beralasan untuk membatalkan atau mengubah putusan Pengadilan Negeri Raha, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 26/Pid.B/2026/PN Rah tanggal 6 Mei 2026 sudah sepatutnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 308 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2023
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 20

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 104/PID/2026/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 26/Pid.B/2026/PN Raha tanggal 6 Mei 2026, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian, diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2026, oleh SLAMET SETIO UTOMO, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. ZULKIFLI, S.H., M.H. dan HERU DINARTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota TAUFAN RACHMADI, S.H., M.Hum dan HERU DINARTO, S.H., M.H., serta ISMAIL, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Raha pada hari itu juga.

ANGGOTA MAJELIS,

Ttd

TAUFAN RACHMADI, S.H., M.Hum.

Ttd

HERU DINARTO, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

SLAMET SETIO UTOMO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

ISMAIL, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 104/PID/2026/PT KDI